

▽▽▽▽▽▽(주) 상임감사위원 시 정 · 주 의(기 관)요 구

제 목	소액 발전자재구매 지체상금 관리 소홀
소 관 부 서	⑩⑩) ▢▢▢▢처 ◆◆◆◆부
조 치 부 서	⑩⑩) ▢▢▢▢처 ◆◆◆◆부
구 분	계약관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 공사, 구매 및 용역의 계약상대자가 정당한 사유 없이 계약상의 의무를 이행하지 못하고 지체하는 경우에 지체상금을 부과하는 등의 계약관련 업무를 처리하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제74조에 따르면 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 기획재정부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 하며, 이 경우 계약상대자의 책임 없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 않아야 한다.

또한 「계약업무처리기준」 제4장 물품구매계약일반조건 제27조에 따르면 계약상대자는 계약서에 정한 납품 기일까지 해당 물품(검사에 필요한 서류 등을 포함한다)을 준수하여 지정한 장소에 납품하고, 납품된 물품을 검사·수령을 해야

납품 완료된 것으로 하며 구매자가 필요에 따라 분할납품을 요구하거나 계약상 분할납품이 허용된 경우를 제외하고는 분할 납품을 할 수 없다.

그리고 「계약규정」 제60조 제1항에는 계약이행이 지체되는 경우에는 국가계약법 시행령 제74조에 정한 바에 따라 지체상금을 수납한다고 하면서 일괄납품인 경우와 분할납품인 경우의 지체상금 계산방법을 정하고 있다.

따라서 물품구매 계약의 이행과정에서 지체상금이 발생한 때에는 규정에 따라 지체상금을 명확히 계산하여 부과하는 등 관련 업무를 철저히 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉠㉠발전본부 ㉡㉡㉡㉡처 ㉢㉢㉢㉢부에서 시행한 ‘2024년 2분기 환경화학설비 분석 시약구매’의 경우 아래[표2]와 같이 계약 납품일을 초과하여 납품하였지만, 지체상금¹⁾이 부과되지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] 지체상금 미부과 내역

[단위 : 원]

계 약 명	계약일 / 계약상대자	계약 납품일 / 납품기한	계약금액 (VAT포함)	납품 (검수)일	지체 일수	지체 상금
2024년 2분기 ㉡㉡㉡㉡설비 분석 시약 구매	‘24. 5. 17. / (주)*****	‘24. 6. 16. / 계약후30일	10,770,100	‘24. 7. 25.	39일	315,025

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

그 결과 계약상대자가 계약 의무를 불이행하였음에도 지체상금을 부과하지 않아 공정한 계약조건 이행을 저해하고 회사의 재산상 불이익을 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

상기 담당자는 지적사항에 대해 이의가 없으며, 지체상금에 관한 업무가 규정 에 따라 처리될 수 있도록 철저히 관리하겠다고 하였다.

1) 지체상금= 계약금액 × 지체상금율 × 지체일수 = 10,770,100(원) × 0.00075(%) × 39(일)

조치할 사항

㉠㉠발전본부장은 ① 지체일수에 대해 미 부과한 지체상금 315,025원을 계약상대자에게 회수 조치하시기 바라며(시정요구), ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련부서에 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)